

DEL SERVICIO:

a) Operatoria del Convenio:

Durante la vigencia del contrato se seguirá el siguiente procedimiento:

- **El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos por pago. Si al momento de postular a una Compra Ágil existiere una deuda superior a 45 días, antes de postular, cada proveedor deberá revisar el tema internamente en su empresa para no condicionar despacho por pago.**
- Si no realiza dicha revisión y acepta la orden de compra estará obligado a dar cumplimiento en los despachos y estará afecto a las medidas administrativas que se establecen en este documento.

b) De los precios:

- El ingresado por línea en ficha electrónica debe ser valor neto y expresado en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro costo, con excepción de los impuestos, que incida el mismo.
- Este valor será considerado para aplicar los criterios de evaluación de cada Compra Ágil.

c) De las cantidades:

- El Hospital de Lota no puede modificar las cantidades programadas, ni por exigencia interna ni por solicitud del proveedor adjudicado, se deben respetar los precios adjudicados.

d) Entrega y Recepción:

- Una vez adjudicado y enviado la Orden de Compra, el proveedor deberá aceptarla en un plazo no mayor a 48 horas, de lo contrario se entenderá por aceptada.
- Deberá enviar su pedido con factura respetando los plazos establecidos en su oferta y detallado en la Orden de Compra.
- La mercadería deberá ser despachada con flete pagado y puesta en Bodega de Abastecimiento del Hospital, ubicada en Carrera 702, de Lota. El horario de recepción de bultos es de:
 - a) Lunes a Jueves de 08:30 a 16:00 horas
 - b) Viernes: de 08:30 a 15:00 horas
 - c) No se reciben bultos en días sábados, domingos o festivos, salvo que de común acuerdo se coordine una recepción.
- **El Hospital de Lota se reserva el derecho de hacer devolución completa o parcial del pedido si al revisar el contenido, este no se ajusta a lo establecido en bases y en su oferta, o el embalaje está deteriorado violando la seguridad del contenido.**

e) De la facturación

- **De la facturación y presentación de estado de pago:**
El proveedor deberá presentar una factura emitida al Hospital de Lota, que deberá indicar los siguientes datos:
 - Razón Social
 - RUT
 - Domicilio
 - N° de Orden de Compra (**Código 801**)
 - Nombre genérico y comercial del producto
 - Lote
 - N° Serie
 - Vencimiento (en caso de corresponder)

La factura deberá ser emitida a nombre del Hospital de Lota, RUT. 61.602.203-2, dirección Carrera N°702, Lota, cancelada en original y dos copias.

En el caso que la adjudicada emita factura electrónica, se requiere que este **además** sea enviado al correo electrónico indicado en la orden de compra.

NOTA: Se solicita revisar o actualizar sistema de facturación electrónica a fin de que su factura sea enviada al correo dipresrepcion@custodium.com en formato XML para poder ser rescatados por nuestro sistema. Adicionalmente incorporar número de orden de compra en COD: 801 al momento de emitir factura

f) Del pago:

El pago se realizará contra Acta de Recepción Conforme sin observaciones extendida por el Referente Técnico de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en este documento y especificaciones técnicas.

Debe indicar cuenta corriente y entidad bancaria, para efectuar pago mediante transferencia electrónica.

El pago se efectuará en el plazo 30 días (de acuerdo a la Ley de Presupuestos N° 21.796, del 12 de diciembre 2025), contados desde la fecha de recepción conforme de la factura y de los artículos requeridos **previa aceptación de la orden de compra en portal de Mercado Público**, salvo que se presenten algunas de las siguientes situaciones:

- Las facturas mal extendidas o que no se incorporen los antecedentes propios de los productos adquiridos serán causales de devolución; por lo tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

SANCIONES Y MULTAS:

a) De las multas y sanciones:

Cualquier incumplimiento de las bases y del acuerdo establecido con el proveedor facultará al Hospital de Lota para aplicar una o varias de las siguientes multas y sanciones:

FALTAS LEVES

Hechos	Sanciones
1.- Atraso en la entrega	- El atraso en el plazo de entrega propuesto por el proveedor que no supere los 5 días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Hospital a aplicar una Amonestación, la cual consiste en una constatación del incumplimiento que se le comunicará al proveedor, mediante resolución fundada que se notificará al proveedor. - El atraso en el plazo de entrega que incluya o supere los 5 días hábiles, en los plazos propuestos por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, o por la aplicación de más de 2 Amonestaciones, obligará al Hospital a aplicar una multa equivalente al 2% del Monto Bruto, con un tope de 10 días, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas. El cálculo de días para aplicar la multa se inicia después de la suma de: 48 horas a contar del envío Orden de Compra + Días plazo entrega ingresado por oferente en su oferta. Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.

FALTAS GRAVES

2.- Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos	Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, tanto en los despachos programados como de los canjes, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del Monto Bruto, respecto al valor del producto y por cada día hábil de retraso que exista en el reemplazo del producto entregado.
3.- Por la entrega parcial de los productos	La no entrega de una o más líneas de la orden de compra con sus respectivos accesorios, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor de la o las líneas.

FALTAS GRAVÍSIMAS:

4.- Por la no entrega total de los productos	La no entrega total de los productos de la orden de compra, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 30% del valor total de la orden de compra.
--	---

- El total de la multa cursada no podrá ser superior al 30% del valor total Bruto de la Orden de Compra.

b) Procedimiento de aplicación de sanciones:

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de los Encargados de Bodega, informarán a la Oficina de Contabilidad de aquellos proveedores que no dieron cumplimiento, hecho que deberá quedar registrado en el formulario de recepción de cada factura, al igual que el motivo de incumplimiento.

EL ENCARGADO DEL CONTRATO DEBE NOTIFICAR A LA UNIDAD DE MULTAS POR ESCRITO DEL INCUMPLIMIENTO, CONFIGURÁNDOSE ASÍ LA CAUSAL DE PROCEDIMIENTO APLICACIONES DE SANCIONES Y/O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones” el cual será notificado mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato” comunicando del inicio del procedimiento y especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos a través de la plataforma www.mercadopublico.cl modulo gestión de contrato los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.

Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo. En virtud del Artículo 137 del Reglamento de Compras Públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información Mercado público “Gestión de Contrato”.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes) desde notificada la resolución en portal Mercado público “Gestión de Contrato” para presentar recurso de reposición a través de carta certificada o con entrega presencial en Oficina de Partes o derivando sus descargos al correo electrónico oficinapartes@ssconcepcion.cl – ingridflores@ssconcepcion.cl – v.leal@ssconcepcion.cl Resuelto el recurso de reposición, ya sea éste acogido parcial o totalmente, será notificado al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones”, el que a su vez notificará mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico que el Sistema dirige al “administrador del Contrato”; en caso que el recurso de reposición sea rechazado, el acto administrativo que así lo resuelva será notificado por correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato”.